ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НОМИДАН
ҲУКМ

2023 йил июнь ойининг 27 куни жиноят ишлари бўйича Каттақўрғон туман судининг очиқ суд мажлиси ўз биносида ВКА режимида бўлиб, раислик қилувчи Ф.З.Саломов, судья ёрдамчиси И.Маматовнинг котиблигида, тарафлардан Каттақўрғон туман прокурори ёрдамчиси А.Усманов, судланувчи А.Абилов ва унинг ҳимоячилари Самарқанд шаҳридаги «Kodirov va Hamkorlar» адвокатлик фирмасининг адвокати М.Шерйигитов ва Самарқанд шаҳридаги «Sam Lex Universalis» адвокатлик фирмасининг адвокати Д.Астонова, судланувчи Қ.Суяров ва унинг ҳимоячиси Самарқанд шаҳридаги «Yuristlar Himoyasi» адвокатлар ҳайъатининг адвокати А.Хакимовларнинг иштирокида, судланувчи Абилов Алишер Эшманович ва Суяров Қувондиқ Бойхўрозовичларга нисбатан 1-1408-2301/23-сонли жиноят ишини кўриб чиқди. Иш ҳужжатларига кўра:

Судланувчи: Абилов Алишер Эшманович (Abilov Alisher Eshmanovich), 1974 йил 08 март куни Самарқанд вилоятининг Нурота туманида туғилган, миллати ўзбек, Ўзбекистон фуқароси, маълумоти олий, оилали, 3 нафар фарзанди бор, муқаддам:
2022 йил 12 октябрда жиноят ишлари бўйича Қўшрабод туман суди томонидан ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми “б” банди билан ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, 6 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган;
Қўшабод туманидаги “Заркент барака” МЧЖ раҳбари, Самарқанд вилоят, Қўшрабод туман, Мустақиллик маҳалласи, ГЕС қишлоғида яшайди, ушбу жиноят иши бўйича эҳтиёт чораси тариқасида 2023 йил 30 январда «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган, айблов хулосаси нусхаларини 2023 йил 25 январь ва 20 февраль кунлари олган, руҳан соғлом.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми «б» банди билан айбланган.

Судланувчи: Суяров Қувондиқ Бойхўрозович (Suyarov Quvondiq Boyxo’rozovich), 1978 йил 31 май куни Самарқанд вилоятининг Қўшрабод туманида туғилган, миллати ўзбек, Ўзбекистон фуқароси, маълумоти ўрта, оилали, 5 нафар фарзанди бор, муқаддам:
2022 йил 12 октябрда жиноят ишлари бўйича Қўшрабод туман суди томонидан ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми “б” банди билан ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган;
ишсиз, Самарқанд вилоят, Қўшрабод туман, Заркент маҳалласи, Шоҳ кўчаси, 22-уйда яшайди, ушбу жиноят иши бўйича эҳтиёт чораси тариқасида 2023 йил 30 январда «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган, айблов хулосаси нусхаларини 2023 йил 25 январь ва 20 февраль кунлари олган, руҳан соғлом.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми «б» банди билан айбланган.

Суд, судланувчилар, жабрланувчилар ва гувоҳнинг кўрсатувларини тинглаб, жиноят иши ҳужжатларини ўрганиб чиқиб ва ишда мавжуд бўлган далилларга баҳо бериб, тарафларнинг музокара нутқлари ва судланувчиларнинг охирги сўзларини тинглаб, қуйидагиларни:

АНИҚЛАДИ:

Судланувчи Абилов Алишер Эшманович, 2022 йил 30 январь куни Қўшрабод туман, Қўролос маҳалласи ҳудудида жабрланувчи Тўйбеков Мансур Тоғаймуродовични Қўшрабод туман “Зармитан олтин кони” ҳудудига Россия Федерациясининг “Башқирлар” деб номланувчи корхонаси келиб жойлашиб иш бошлашлигини айтиб ишонтириб, ушбу ташкилот хали ташкил этилмаган бўлсада, ундан (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2022 йил 30 январь ҳолатига кўра 1 АҚШ доллари 10.804 сўм) 6.482.400 сўмга тенг бўлган 600 АҚШ доллари пулларини олиб ўзининг эҳтиёжларига ишлатиб юборган.

Бундан ташқари, А.Абилов ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, такроран, ўзганинг мулкини алдаш ёки ишончини суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиш мақсадида, 2020 йил 17 май куни Қўшрабод туман, Мустақиллик маҳалласи ҳудудида жабрланувчи Авазов Рустам Қувондиқовични Қўшрабод туман “Зармитан олтин кони” ҳудудига Россия Федерациясининг “Башқирлар” деб номланувчи корхонаси келиб жойлашиб иш бошлашлигини айтиб, ушбу ташкилот “Зармитан олтин кони” ҳудудида мавжуд бўлмасда, ундан (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2020 йил 17 май ҳолатига кўра 1 АҚШ доллари 10.140 сўм) 12.168.000 сўмга тенг бўлган 1.200 АҚШ доллари пулларини олиб ўзининг эҳтиёжларига ишлатиб юборган.

Судланувчи Суяров Қувондиқ Бойхўрозович, 2019 йил июль ойининг бошларида Қўшрабод туман ҳудудида жабрланувчи Ўразкелдиев Сафарқул Холбаевичга унинг ўғли Сафарқулов Ислом Сафарқул ўғлини Самарқанд вилоят тизимидаги Миллий Гвардияга хизматига ишга жойлаштиришга ёрдам беришни айтиб ишонтириб, унга шу мақсадда 2.000 АҚШ доллари пул беришлигини айтиб, ундан шу мақсадда 2019 йил июль ойининг бошларида Қўшрабод туман, Қўролос маҳалласи ҳудудида жойлашган Қўшрабод туман “Мудофаа ишлари бўлими” биносининг олдида ўзаро келишган ҳолда 8.000.000 сўмга ҳисоблаб, 1.000 АҚШ доллари пулларини, шундан сўнг келишувдан қолган 1.000 АҚШ доллари пулларидан ўзаро келишган ҳолда 8.000.000 сўм пулларини Қўшрабод туман, Заркент маҳалласида жойлашган яшаш уйида С.Ўразкелдиевнинг акаси Ўразкелдиев Бекбўта Холбоевичдан олиб, жами 16.000.000 сўм пулларини алдов йўли билан қўлга киритиб, ўзининг эҳтиёжларига ишлатиб юборган.

Бундан ташқари Қ.Суяров ўзганинг мулкини алдаш ёки ишончини суиистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритиш мақсадида, муқаддам Б.Зоиров ва бошқаларга нисбатан содир этган фирибгарлик жинояти учун хали судланган шахс бўлмасада, ўзининг жиноий ҳаракатларини давом эттириб, такроран, 2020 йил 20 август куни Қўшрабод туман, Қўролос маҳалласи ҳудудида, жабрланувчи Очилов Вохид Фахриддиновични Қўшрабод туман

Ҳужжат имзоланган: Саломов Фаррух Зокирович, 01.07.2023

“Зармитан олтин кони” ҳудудида жойлашган МСА номли “Ўзбекистон ва Чехия” қўшма корхонасига 2.000 АҚШ доллари эвазига ишга киритиб қўйишлигини айтиб алдаб, ундан шу мақсадда 1.500 АҚШ доллари яъни, (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2022 йил 30 январь ҳолатига кўра 1 АҚШ доллари 10.246 сўм 71 тийин) 15.370.065 сўм пулларини ҳамда 2020 йил 22 август куни 5.000.000 сўм пул маблағларини жами 20.370.065 сўм пул маблағларини алдов йўли билан олиб, пулларни ўзининг эҳтиёжларига ишлатиб юборган.

Бундан ташқари, судланувчи А.Абилов, судланувчи Қ.Суяров билан жиноий тил бириктириб, бир гуруҳ бўлишиб, ўзганинг мулкини фирибгарлик йўли билан қўлга киритишни мақсад қилиб, дастлаб 2022 йил январь ойида Фориш туман, Қорабдол ота маҳалласи, Шохусмон қишлоғида яшовчи жабрланувчи Нарбаев Баходир Болтаевич, Мамаюсупов Ғайрат Бердиёр ўғли ва Сирлибоев Ўткир Хайруллаевичларни Навоий вилоят, Зармитан туманидаги янги очилаётган тилла конига юк машинаси ҳайдовчиси лавозимига ишга ўтказиб қўйишни ваъда қилиб, уларни алдаб, ҳар биридан 5.000.000 сўмдан жами 15.000.000 сўм пулларни фирибгарлик йўли билан қўлга киритишиб, орттирилган пулларни ўзаро тенг тақсимлаб, пулларни ўзларининг эҳтиёжларига ишлатиб юборишган.

Бундан ташқари, судланувчи А.Абилов ўзининг жиноий ҳаракатларини такроран давом эттириб, судланувчи Қ.Суяров билан жиноий тил бириктириб, бир гуруҳ бўлишиб, ўзганинг мулкини фирибгарлик йўли билан қўлга киритишни мақсад қилиб, 2022 йил февраль ойида жабрланувчи Юнусов Саид, Омонов Юсуф Рахмат ўғли, Турсунбоев Илҳом ва Қаршиев Саидлардан Навоий вилоят, Зармитан туманидаги янги очилаётган тилла конига юк машинаси ҳайдовчиси лавозимига ишга ўтказиш ҳақида ёлгон ваъдаларни бериб, хар биридан 5.000.000 сўмдан жами 20.000.000 сўм пулларни фирибгарлик йўли билан қўлга киритиб, олинган пулларни жиноий шериги Қ.Суяров билан тенг тақсимлаб, пулларни ўзларининг эҳтиёжларига ишлатиб юборишган.

Бундан ташқари, судланувчи А.Абилов ўзининг жиноий харакатларини такроран давом эттириб, судланувчи Қ.Суяров билан жиноий тил бириктириб, бир гуруҳ бўлишиб, ўзганинг мулкини фирибгарлик йўли билан такроран қўлга киритишни мақсад қилиб, 2022 йил март хамда апрель ойларида жабрланувчи Тўхтаев Хатам Хакамович, Тўхтаев Музаффар, Тўхтаев Жамшид, Зокиров Рашид, Шоқосимов Шодиёр, Хасанов Шерали, Михлибоев Обид, Сирлибоев Сардор, Тотлибоев Улуғбек, Товбоев Улуғбек, Товбоев Малик, Эшқобилов Улуғбек, Мавлонов Музаффар, Лапасов Жамшид ҳамда Сирлибоев Ўткирлардан Зармитан шаҳарчасида очилаётган янги тилла конига ишга жойлаштириб қўйишни ваъда қилиб, алдов йўли билан уларнинг ҳар биридан 5.000.000 сўмдан жами 75.000.000 сўм пулларни фирибгарлик йўли билан қўлга киритиб, олинган пулларни Қ.Суяров билан тенг тақсимлаб, пулларни ўзларининг эҳтиёжларига ишлатиб юборишган.

Судда сўралган судланувчи Абилов Алишер Эшманович ўзининг кўрсатувида айбига қисман иқрорлик билдириб, судланувчи Қ.Суяровни 2020 йил июнь ойидан буён таниши, у бу вақти Зармитандаги Чехия компаниясида ошпаз бўлиб ишлаши, Қ.Суяров уни олдига бир иккита фуқароларни олиб келиб заводга ишга ўтказишни илтимос қилганлиги, шундан кейин Қ.Суяров уни олдида юрганлиги, унинг автомашинаси бўлганлиги, шу сабабли 2020 йил октябрь ойидан уни у бу жойга олиб бориш керак бўлса олиб бориб келиб ишларига ёрдам бериб турганлиги, у 2009-2018 йилга қадар Навоий кон металлургия заводига қарашли шахталарни қуриш учун Россия Федерациясининг “ЗУМК” ташкилотида ошпаз бўлиб ишлаганлиги, ушбу ташкилот НКМКга шахталарни очиб қуриб бериш билан шуғулланиши, 2018 йилда ушбу ташкилот иш фаолиятини тугатганидан сўнг у ҳам ишдан бўшаганлиги, у ҳақиқатдан ҳам 2022 йил 30 январь куни таниши Қўшрабод туман, Қўролос маҳалласида яшовчи Тўйбеков Мансурдан уни Қўшрабод туман “Зармитан” олтин кони ҳудудида жойлашган Россия Федерациясининг “Башқирлар” деб номланувчи ташкилотига ишга жойлаштириб қўйишини айтиб жами 600 АҚШ доллар пулларини Қўшрабод тумани “Халқ банки” олдида олганлиги, бундан ташқари у Қўшрабод туман, Зармитан маҳалласида яшовчи Авазов Рустам Қувондиқовичдан 2020 йил 17 май куни Зармитан маҳалласи ҳудудида ўғли Қувонов Достонни Қўшрабод туман “Зармитан” олтин кони ҳудудида жойлашган Россия Федерациясининг “Башқирлар” деб номланувчи ташкилотига ишга киритиб қўйишини айтиб ундан бўлиб-бўлиб жами 1.200 АҚШ доллари пулларини олганлиги, Пахтачи туманида яшовчи жабрланувчи В.Очиловни таниши, шериги Қ.Суяров томонидан жабрланувчи В.Очиловдан олинган 1.500 АҚШ доллари ҳамда 5.000.000 сўм пулларни унга айтмаганлиги, ушбу пуллардан манфаатдор бўлмаганлиги, жабрланувчи В.Очиловни уни олдига Қ.Суяров олиб келиб таништирганлиги, жабрланувчи В.Очилов уни ошхонасига келиб бир ҳафта ишлаганлиги, аммо у жабрланувчи В.Очиловдан пул олмаганлиги, унга Қ.Суяров уни “Башқирлар”га ишга киритишга ёрдам бериш кераклигини айтганлиги, аммо пул бермаганлиги, жабрланувчилардан олган пул маблағларини ўзининг эҳтиёжларига ишлатиб юборганлиги, у жабрланувчилардан Зармитан олтин конида жойлашган “Башқирлар” деб номланувчи ташкилотга ишга киритиб қўйишини айтиб пулларини олганлиги, аслида эса ушбу Башқирлар деб номланувчи Россия Федерациясининг ташкилоти аслида Зармитан олтин конида умуман фаолият юритмаганлиги, у жабрланувчи М.Тўйбеков ҳамда Р.Авазовлардан олинган пуллардан Қ.Суяровни хабари бўлмаганлиги, бундан ташқари, 2021 йилда уни Россиялик танишлари Зармитанда шахта куриши керак бўлганлиги, улар ўтказилган тендерда шахта куришини ютиб олганлиги, улар номаьлум сабабларга кўра иш бошламаганлиги, Роосиялик танишлари унга қурилиши керак бўлган шахтага ишчилар олиб келишини айтмаганлиги, у олдин шу компанияда ишлаганлиги Россияликлар Ўзбекистонга келмоқчи эканлигини Қ.Суяровни бутун Зармитан билишлиги, Қ.Суяров билан 2022 йил 26 март куни Иштихон тумани Иқтисодий судига боришганлиги, у суд оркали Чехия фирмасидан пулини олмоқчи бўлганлиги, суддан чиқиб улар Қўшрабод туманига келишларида йўлда Қ.Суяровга терговчи қўнғироқ қилганлиги, шунда Қ.Суяров унга терговчи чақираётганлигини, у кимдандир 1.500 АҚШ доллар пул олганлигини айтганлиги, шу сабабли у Қ.Суяров билан ИИБ биносига бориб терговчига учрашиб, унга пулни у олганлигини, у беришини, компаниядан Иқтисодий суд оркали пул олганидан кейин пулларни тўлашини айтганлиги, Қ.Суяровдан пул олиши керак бўлган киши Ингичка қишлоғидан бўлганлиги, шу вақти Қ.Суяровни Жиззахдан 20 киши излаб [illegible]нлигини айтишганлиги, уларни олдига чиққанлиги, у ерда Хасанов Неъмат ва бир неча кишилар бўлганлиги, [illegible]сановни олдин кўрмаганлиги, у ҳақида Қ.Суяров айтган бўлганлиги, Н.Хасановни ўғли Қ.Суяровни укасини [illegible] ўқишини, яшаш шароити оғир эканлигини, ўзи ҳам ишга кирмоқчи эканлигини айтган бўлганлиги, сўнг

Ҳужжат имзоланган: Саломов Фаррух Зокирович, 01.07.2023

1-1312-2301/16

ташқарига чиқиб фуқароларга нима сабабдан бу ерга келганлигини сўраганлиги, шунда улар Қ.Суяровга иши борлигини айтганлиги, шунда у уларга “нима ишларинг бор? у чиқмайди менга айтверинглар!” деганлиги, улар Қ.Суяровга ишга киргизиб қўйиши учун пул берганлигини айтишганлиги, шу вақти ичкаридан Қ.Суяров чиқиб, фуқаролар билан ўзи гаплашганлиги, у улардан тўрт кишига ёрдам бериб суддан пулини олса 20.000.000 сўм беришини айтганлиги, сўнг уларни олдидан чиқиб кетганлиги, шундан сўнг Н.Хасанов унга қўнғироқ қилиб пули тушган-тушмаганлигини сўраб турганлиги, Н.Хасановга пули тушмаганлигини айтганлиги, у бирорта фуқарога банкдан кириб пул олиб чиқиб бериши ҳақида айтмаганлиги, Фориш туманидан бўлган жабрланувчиларга умуман алоқаси йўқлиги, Қ.Суяровдан жабрланувчиларни ишга киргизиб қўйиш бўйича пул олмаганлиги, Қ.Суяров унга туҳмат қилаётганлиги, Қ.Суяров балки у билан бирга зарарларни тўлаш мақсадида унга туҳмат қилаётганлиги, Қўшрабод туманидаги ҳолат бўйича айбига иқрорлиги, Фориш туманидаги ҳолат бўйича айбига иқрор эмаслиги, етказилган зарарларни қоплашга имкони йўқлиги, қилмишидан пушаймонлиги ҳақида билдириб, қонуний енгиллик беришни сўради.

Судда сўралган судланувчи Суяров Қувондиқ Бойхўрозович ўзининг кўрсатувида айбига тўлиқ иқрорлик билдириб, у Қўшрабод туманида жойлашган НКМК Жанубий кон бошқармаси Зармитан конидада 2009 йилдан 2021 йилга қадар ҳайдовчи бўлиб ишлаганлиги, у ҳақиқатдан ҳам Қўшрабод туман, Урганжи маҳалласида яшовчи С.Ўразкелдиевни таниши, унга уни С.Ўразкелдиевни акаси Б.Ўразкелдиев таништирганлиги, у Б.Ўразкелдиев билан биргаликда Зармитан олтин конида ишлаганлиги, у С.Ўразкелдиев билан танишган вақтида у С.Ўразкелдиевга бирорта яхши йигитлар бўлса Миллий Гвардияга ишга киритишини айтганлиги, у Зармитан олтин конида ишламасдан олдин 1995 йилдан 2005 йилга қадар Миллий Гвардияда ишлаганлиги, ишдан бўшаганидан сўнг Зармитан олтин конига ишга кирганлиги, Миллий Гвардияга фуқароларни ишга киритишга ваколати бўлмасада уларни пулларини қўлга киритиш мақсадида С.Ўразкелдиевдан унинг ўғли Сафарқулов Ислом Сафарқул ўғлини Миллий Гвардияга ишга киритишини айтиб ундан шу мақсадда 2019 йил июль ойининг бошларида 2.000 АҚШ доллари пул беришини С.Ўразкелдиевга айтганлиги, шундан сўнг С.Ўразкелдиев унга Қўшрабод туман “Мудофаа ишлари бўйича Қўшрабод туман бўлими”нинг олдига дастлаб 1.000 АҚШ доллари қийматига тенг бўлган 8.000.000 сўм пулларни олиб келиб берганлиги, шундан сўнг унинг акаси Б.Ўразкелдиевдан яшаш уйида яна 1.000 АҚШ долларига тенг бўлган 8.000.000 сўм пулларни олганлиги, ушбу 16.000.000 сўм пулларни ўзининг эҳтиёжларига ишлатиб юборганлиги, шундан сўнг ундан Б.Ўразкелдиев ҳамда унинг укаси С.Ўразкелдиевлар унга берган пулларини сўрайверганидан сўнг, у уларга бўлиб-бўлиб жами 5.500.000 сўм пулларни қайтарганлиги, бундан ташқари, 2020 йил август ойларининг бошларида Пахтачи туман, Дўнг маҳалласида яшовчи жабрланувчи Очилов Вохидни Зармитан олтин кони ҳудудида жойлашган “Чехлар” деб номланувчи ташкилотга ишга киритишини айтиб ундан шу мақсадда Қўшрабод туман, Интизор бекатида дастлаб В.Очилов ва таниши Зайниддан ака билан биргаликда унга тегишли бўлган “Жентра” русумли автомашинада учрашиб В.Очиловдан целофан пакетда жами 1.500 АҚШ доллари пулларни олганлиги, бундан ташқари ундан шу мақсадда яна 5.000.000 сўм пулларни олганлиги, уни Зармитан олтин кони худудида жойлашган Чехлар деб номланувчи ташкилотга ишга киритишга ваколати бўлмасада у В.Очиловдан жами 1.500 АҚШ доллари ва 5.000.000 сўм пулларни олганлиги, у В.Очиловни “Чехлар” деб номланувчи ташкилотга ишга кирита олмаганидан сўнг В.Очиловни ва унинг онаси ҳамда акасини Зайниддин акалар билан биргаликда А.Абилов билан Зармитан маҳалласида жойлашган “Тўти” бозорида учраштирганлиги, А.Абилов В.Очиловга “сабр қилиб тур ука, ташкилот келиб жойлашса ишга киритишга ёрдам бераман” деганлиги, уларга А.Абилов иш бошланишини айтганидан сўнг уларни кўнгли хотиржам бўлиб кетганлиги, аммо А.Абилов В.Очиловдан олган пулларидан манфаатдор бўлмаганлиги, у С.Ўразкелдиев ва В.Очиловдан олган пулларини ўзининг эҳтиёжларига ишлатиб юборганлиги, бирор-бир кишига бериш нияти бўлмаганлиги, бундан ташқари, Фориш тумани, Шохусмон қишлоғида яшовчи Н.Хасановни таниши, Н.Хасанов уни узоқроқ қариндоши бўлиши, Н.Хасановни ўғли Қўшработ туманида коллежда ўқиганлиги учун у уни уйига келиб кетиб турганлиги, Н.Хасанов билан 2021 йил охирида учрашиб қолганида Н.Хасанов унга қийналиб қолганини, ишсиз эканини айтганлиги, шу сабабли 2022 йил бошида уни А.Абиловни олдига олиб борганлиги, Н.Хасанов А.Абилов билан гаплашиб унга ҳужжатларини топширганлиги, А.Абилов Н.Хасановга уни автобус ҳайдовчиси қилиб ишга олишини айтганлиги, А.Абилов билан Н.Хасановни учраштирганидан кейин Н.Хасанов уйига қайтиб кетганлиги, орадан бир хафта вақт ўтиб Н.Хасанов унга қўнғироқ қилиб яна ишчилар борлигини, уларни ҳам ишга ўтказиш кераклигини айтиб уни уйига келганлиги, шунда Н.Хасановни олдидан А.Абиловга қўнғирок қилганлиги, Н.Хасановни олдида бир нечта фуқаролар ҳам бўлганлиги, А.Абиловдан улар олиб келган ҳужжатларни айтиб “ишга олиш мумкинми?” деганида А.Абилов унга “ишга олса бўлади ишга оламиз” деганлиги, шу сабабли у Н.Хасанов олиб келган фуқароларни ҳар биридан 5.000.000 сўм пул олиб, уларни ҳужжатларини ҳам олиб қолганлиги, Н.Хасанов олиб келган ҳужжатлар ва пулларни А.Абиловга беришлиги, ҳақиқатдан ҳам А.Абилов унга Чехия фуқаролари ва Россияликлар завод қурмоқчи эканлигини, шу қурилаётган заводга ишчилар олиши кераклигини айтганлиги, аммо А.Абилов олган пулларни кимга беришини билмаслиги, унга бу ҳақида айтмаганлиги, Н.Хасанов унга олиб келиб берган пуллардан манфаатдор бўмаганлиги, олинган пулларни ҳаммаси А.Абиловга берилганлиги, Н.Хасанов унга жами 22 кишининг ҳужжатларини ва пулларини олиб келиб берганлиги, уларни ҳар биридан 5.000.000 сўмдан жами 110.000.000 сўм пуллари олиб А.Абиловга олиб бориб берганлиги, А.Абилов ундан пулларни олганидан кейин, Россия фуқаролари келиб ишни бошлаганидан сўнг уларни ишга қабул қилмоқчи бўлганлиги, лекин Россияда нотинч бўлганлиги сабабли улар Ўзбекистонга кела олмаганлиги, шу сабабли фуқароларни ишга олиш қийинлашиб кетганлиги, шу сабабли фуқаролар пулларини олиш учун уни яшаш уйига кела бошлаганлиги, уларга пуллар А.Абиловда эканлигини айтганлиги, улар А.Абиловни олдига бир неча маротаба боришганлиги, фуқаролар билан уни ўзи ҳам А.Абиловни олдига бирга борганлиги, А.Абилов уни ва фуқароларни пулларни қайтариб беришини айтиб алдаб келганлиги, у ҳақиқатдан ҳам Н.Хасановдан жами бўлиб 110.000.000 сўм пулларни олиб А.Абиловга берганлиги, А.Абиловга туҳмат қилмаётганлиги, А.Абиловдан пулларини олса фуқароларга

Ҳужжат имзоланган: Саломов Фаррух Зокирович, 01.07.2023

пулларини бериши, етказилган зарарларни қоплашга имкони йўқлиги, қилмишидан пушаймонлиги ҳақида билдириб, қонуний енгиллик беришни сўради.

Судланувчи А.Абилов суд терговида айбига қисман, судланувчи Қ.Суяров айбига тўлиқ иқрорлик билдириб кўрсатув берган бўлсалар-да, уларнинг айби судда сўроқ қилинган жабрланувчиларнинг ва гувоҳнинг кўрсатувлари, иш ҳужжатларида мавжуд суд терговида таҳлил қилиниб, ўқиб эшиттирилган қуйидаги инкор қилиб бўлмайдиган мақбул далиллар йиғиндиси билан ўз исботини топган, яъни:

- судда сўралган жабрланувчи Очилов Вохид Фахриддинович ўзининг кўрсатувида, у 2013-2016 йилларда Қўшрабод туман, Заркент маҳалласида жойлашган "Қўшрабод саноат ва сервис касб-хунар" коллежини битирганидан сўнг таниши Зармитан олтин конида ҳайдовчи бўлиб ишловчи Қутматов Зайниддин 2020 йил август ойлари бошларида уни Қ.Суяров билан таништириб қўйганлиги, шундан сўнг унга Қ.Суяров Қўшрабод тумани Зармитан олтин кони ҳудудида жойлашган "Чехлар" деб номланувчи ташкилотга ишга киритиб қўйишини, аммо керакли ҳужжатлар учун унга 2.000 АҚШ доллари пул бериши кераклигини айтганлиги, шундан сўнг унда ишга киришга қизиқиш пайдо бўлиб уйдагилари билан маслахатлашиб Қ.Суяров айтган 2.000 АҚШ доллари пулларни тўплаб акаси Ш.Очилов ва онаси Р.Жаноновалар билан биргаликда 2020 йил 20 август куни Қўшрабод туман, Интизор бекатини олдига келиб таниши З.Қутматовга телефон қилиб Қ.Суяров айтган пулларни олиб келганлигини, уни чақириш кераклигини айтганлиги, шундан сўнг З.Қутматов уларни олдига келганлиги, улардан бироз нарида турган қора рангли "Жентра" русумли автомашинани кўрсатиб ушбу автомашинада Қ.Суяров ўтирганлигини айтганлиги, шундан сўнг у билан Зайниддин биргаликда Қ.Суяровни автомашинасини олдига боришганлиги, онаси билан акаси "Дамас" русумли автомашинасида қолганлиги, Зайниддин "Жентра" русумли автомашинанинг олд ўриндиғига ўтирганлиги, у автомашинанинг орқа ўриндиғига ўтириб Қ.Суяров билан гаплашганлиги, Қ.Суяровга у сўраган 1.500 АҚШ долларини берганлиги, шундан сўнг Қ.Суяров ундан пулларни олиб, унга "1-2 ҳафтада ишга киритаман сени" деганлиги, шундан сўнг улар автомашинадан тушиб кетишганлиги, шу куни Зайниддинга Қ.Суяров телефон қилиб яна 500 АҚШ доллари пул бериши кераклигини айтган бўлганлиги, улар эртаси куни яна Қўшрабод туман, Интизор бекатига келиб Зайниддин билан учрашиб Қ.Суяровни "Жентра" русумли автомашинасига ўтириб Қ.Суяровга у 5.000.000 сўм пулларни берганлиги, орадан Қ.Суяров айтган вақт ҳам ўтганидан сўнг у ишга кира олмаганлиги, Қ.Суяров уни алдаганлигини сезиб Қ.Суяровга пулларини қайтаришлигини сўрай бошлаганлиги, аммо Қ.Суяров унга "бугун бўлади иш, эрта бўлади иш" деб алдаб юрайверганлиги, шу орада уни Қ.Суяров ўзини бошлиғи эканлигин айтиб (кейинчалик таниган) А.Абилов билан таништирганлиги, у А.Абиловни акани катта одам бўлса керак деб ўйлаб унинг раҳбарлигида бўлган "Ўзбекистон ва Чехия" қўшма корхонасида ишловчи ишчиларни озиқ-овқат билан таъминловчи ошхонасида хизматчи сифатида ишлаб юрганлиги, у А.Абиловга кўп ёрдам қилганлиги, унинг ошхона буюмларини кўчиришга ёрдам берганлиги, мақсади А.Абиловга ўзини кўрсатиб унинг кўмагида ишга кириш бўлганлиги, аммо иш бўлавермаганидан сўнг улар яъни онаси Р.Жанонова, акаси Ш.Очилов ва Зайниддинлар билан биргаликда Қ.Суяровни яшаш уйига пулини сўраб боришганлиги, шундан сўнг Қ.Суяров уларни яна алдаб уларга "бошлиқ билан гаплашиб кўринглар менга ишонмасаларинг, иш бошланади яқинда" деб айтиб уларни А.Абиловни олдига Қўшрабод туман "Тўти" бозорини олдига олиб борганлиги, улар А.Абилов билан гаплашганида уларга А.Абилов "мана Башқирларни техникалари, яқинда иш бошланади, агарда иш бошланса биринчи бўлиб сенга ёрдам бераман ука" деганлиги, аммо А.Абилов уларга пул ҳақида гапирмаганлиги, Қ.Суяров у берган 1500 АҚШ доллари ва 5000.000 сўм пулларни ўзининг эҳтиёжларига ишлатиб юборганлигини А.Абилов билан Қўшрабод туманида гаплашган вақтида А.Абилов унга "Қувондиққа пул бергансанми?" деб сўраганида, у А.Абиловга 1.500 АҚШ доллари ва 5.000.000 сўм пул берганлигини айтганлиги, шунда А.Абилов унга бекор ушбу пулларни берганлигини, ҳали "Башқирлар" ишни бошламаганлигини айтганлиги, шу вақти у Қ.Суяровга берган пулларидан А.Абиловга бермаганлигини билганлиги, у А.Абилов билан пул тўғрисида умуман гаплашмаганлиги, Қ.Суяровдан унга берган 1.500 АҚШ доллари ва 5.000.000 сўм пулларни ундириб бериб, Қ.Суяровга нисбатан қонуний чора кўришни сўраб баён қилди.

- судда сўралган жабрланувчи Ўразкелдиев Сафарқул Холбаевич ўзининг кўрсатувида, акаси Ўразкелдиев Бекпўлат Қўшрабод туман, Зармитан олтин конида кўп вақтлардан буён ишлаб келиши, акаси ишлаб юрган вақтлари Қ.Суяров билан танишиб қолган бўлганлиги, акасига Қ.Суяров Зармитан олтин конига ишга кирмасдан олдин Миллий Гвардияда ишлаганлигини, бирорта яхши йигитлар бўлса ишга жойлаштириб қўйишга ёрдам беришини айтганлиги, шундан сўнг акаси унга бу ҳақда айтганидан сўнг у қизиқиб 2019 йил апрель ойларида ўғли Сафарқулов Исломни ҳарбий хизматдан келганидан сўнг ўғлини МГга ишга жойлаштириш мақсадида акасига бу ҳақида айтганлиги, акаси Қ.Суяровга бу ҳақида айтганидан сўнг Қ.Суяров унга 2019 йил июль ойи бошларида телефон қилиб "Сиз Бекпўлат акани укаси бўласизми?" деб сўраганлиги, унга укаси эканлигини айтганлиги, шундан сўнг Қ.Суяров унга "ўғлингизни ишга жойлаштириш масаласида акангизга айтган экансиз, ўғлингизни МГга жойлаштиришишга мен ёрдам бераман Сизга" деганлиги, у ҳурсанд бўлиб, нима қилиши кераклигини сўраганида Қ.Суяров унга "тезда менга 8.000.000 сўм пул олиб келиб беринг ҳозир!, яна икки-уч кишини ҳам ишга киритиш масаласида юрибман" деганлиги, шундан сўнг у 8.000.000 сўм пулларни олиб Қ.Суяров айтган жойга, яъни Қўшрабод туман "Мудофаа ишлари бўйича" бўлимининг дарвозасини олдида унга 8.000.000 сўм пулларни берганлиги, орадан бир кун вақт ўтганидан сўнг у Қ.Суяровга телефон қилиб "нима бўлди?" деб сўраганида у унга "ака менга берган 8.000.000 сўм пулларингиз билан қўшилган ҳолатда 2.000 АҚШ доллари нақд беринг, ўғлингиз 3 ойда ишга киради Миллий Гвардия"га деганлиги, шундан сўнг у унга АҚШ доллари йўқлигини, сўм тариқасида беришини айтганлиги, у унга "акангиз Б.Ўразкелдиевга пулларни бериб юборинг! сарсон бўлманг келиб!" деганлиги, шундан сўнг у акасини уйига 8.000.000 сўм пулларни олиб келиб берганлиги, акаси унга пулларни ўзи Қ.Суяровга олиб бориб беришини айтганлиги, шунда у акасига "ака Қувондиқ айтди пулларни акангизга бериб [illegible]инг ишга келган вақти олиб келиб беради менга" деб айтганидан сўнг акаси ундан пулларни олиб [illegible]нлиги, сўнг акаси пулларни Қ.Суяровни уйига олиб бориб берганлиги, аммо орадан 3 ой вақт ўтганидан сўнг [illegible]ка бўлмаганидан сўнг Қ.Суяровдан пулларни сўрай бошлаганлиги, акаси билан унинг яшаш уйига бир-неча

Ҳужжат имзоланган: Саломов Фаррух Зокирович, 01.07.2023

1-1312-2301/16

маротаба боришганлиги, аммо у уларга “шошмай туринг пулларингизни бераман” деб алдаб юборавергaнлиги, шундан сўнг акаси Б.Ўразкелдиевга бўлиб-бўлиб жами 5.500.000 сўм пулларни берганлиги, акаси ушбу пулларни унга олиб келиб берганлиги, Қ.Суяровдан у берган пулларни кимга беришлигини айтмаганлиги, Қ.Суяровдан унга берган 14.988.120 сўм пулларни ундириб бериб, Қ.Суяровга нисбатан қонуний чора кўришни сўраб баён қилди.

- судда сўралган жабрланувчи Тўйбеков Мансур Тоғаймуродович ўзининг кўрсатувида, ундан ҳақиқатдан ҳам 2022 йил 30 январь куни судланувчи А.Абиловга уни Россия Федерациясининг Қўшрабод туман, Зармитан олтин кони ҳудудида жойлашган “Башқирлар”га иш бошласа ишга жойлаштириб қўйишини айтиб, 600 АҚШ доллари пулларини олганлиги, аммо уни ишга жойлаштира олмаганилги, у А.Абиловдан бир неча маротаба пулларини қайтариб беришлигини сўраганида А.Абилов унга ҳар-хил баҳоналар қилиб, пулларини бермасдан келаётганлиги, кейинчалик А.Абилов бир-неча фуқаролардан ишга киритиб қўйишини айтиб пул олиб қайтариб бермаганлиги боис қамалиб қолганлигини билганидан сўнг ИИБга ариза билан мурожаат қилганлиги, у А.Абилов паспорт нусха, ҳайдовчилик гувохномаси, электр-энергияси йўналишида ўқиганлиги тўғрисидаги дипломларини нусхасини олиб келиб беришини айтганлиги, у ушбу ҳужжатларни нусхасини А.Абиловга олиб келиб берганлиги, Қ.Суяровни танимаслиги, судланувчи А.Абиловдан 600 АҚШ доллари пулларни ундириб, судланувчи А.Абиловга нисбатан қонуний чора кўришни сўради.

- судда сўралган жабрланувчи Авазов Рустам Қувондиқович ўзининг кўрсатувида, у судланувчи А.Абиловни олдиндан таниши, А.Абилов Зармитан олтин кони ҳудудида жойлашган “Ўзбекистон ва Чехия” қўшма корхонасида ишловчи ишчиларни озиқ-овқат билан таъминлаши, 2020 йил 17 май куни ААбилов мени Россия Федерациясининг Қўшрабод туман, Зармитан олтин кони ҳудудига ҳали келиб жойлашмаган “Башқирлар”га ишга жойлаштириб қўйишини айтиб ундан шу мақсадда Қўшрабод туман, Мустақиллик маҳалласи ҳудудида 1.200 АҚШ доллари пулларини олганлиги, аммо уни ишга жойлаштирмаганлиги, пулларини ҳам қайтариб бермаганлиги, кўп маротаба пулларини қайтариб беришини айтиб пулларини қайтариб бермаганлиги, судланувчи А.Абиловдан 1.200 АҚШ доллари пулларни ундириб, судланувчи А.Абиловга нисбатан қонуний чора кўришни сўради.

- судда сўралган жабрланувчи Товбаев Малик Элмирзаевич ўзининг кўрсатувида, у 2022 йил февраль ойида ҳамқишлоги Н.Хасанов орқали судланувчи Қ.Суяров билан танишганлиги, 2022 йил феврал ойи охирларида ҳамқишлоқларидан Н.Хасанов Ғаллаорол туманида жойлашган Қўйтош ва Маржонбулоқ тилла конларига танишлари орқали ишга қабул қилаётганлигидан хабар топганлиги, у ҳам вақтинча ишсиз бўлганлиги сабабли, у ерга ишга кирмоқчи бўлганлиги, шундан кейин, 2022 йил 25 февраль куни Н.Хасановни уйига бориб, унга “мен ҳам Куйтош ва Маржонбулоқ тилла конларига ишга кирмоқчиман, менга ҳам ёрдам беринг!” деганлиги, шунда Н.Хасанов унга “бу иш мени қўлимда эмас, мен ҳам Самарканд вилоят, Қўшрабод туман, Зармитан шаҳарчасида яшовчи амаким Суяров Қувондиқдан илтимос қилиб ишга кираяпман, агар хохласанг у билан ўзинг телефон орқали гаплашиб кўр” деганлиги, сўнг унга Қ.Суяровни телефон рақамини бериб унга “эртага бирор нарса бўлса мен жавоб бермайман” деганлиги, шундан сўнг, у шу пайтни ўзида Қ.Суяровга таниши Н.Хасановни телефонидан қўнғироқ қилганлиги, унга Қўйтош ва Маржонбулоқ тилла конларига ишга кирмокчи эканлигини, агар иложи бўлса у ерга ишга киришида ёрдам беришини айтганлиги, шунда Қ.Суяров унга ёрдам беришини, фақат у ерга ишга кириш учун зарур бўлган ҳужжатлар тўплаш кераклигини, яъни паспорт нусхаси, ҳайдовчилик гувоҳномаси, ҳарбий гувоҳнома, меҳнат дафтарчаларидан нусха ҳамда ҳаражатлар учун олдиндан 5.000.000 сум миқдорида пул ҳам бериши лозимлигини, ишга кирганидан сўнг 4.800.000 сўмдан 8.000.000 сўмгача ойлик маош олишини, агарда бундан норози бўлса ундан ҳам бошқа талабгорлар борлигини, ишчи кучи кўплигини, агарда ҳаражатлар учун керакли ҳужжатлар ва 5.000.000 сум пулларни берса Қўйтош ва Маржонбулоқ тилла конларига ишга киришига ишонаверишини айтганлиги, сўнг у Қ.Суяровни таклифига рози бўлганлиги, унга ишонишига сабаблардан яна бири у ундан жуда кўплаб ҳужжатларини сўраганлиги, шундан кейин, у Қ.Суяровга унинг шартларига рози эканлигини айтганлиги, Қ.Суяров унга 5.000.000 сўм миқдордаги пулларни ва керакли ҳужжатларни Н.Хасановга беришини, унинг ўзи Н.Хасановдан келиб олишини, 2022 йил 1 март кунидан иш бошланишини айтганлиги, сўнг у уйга қайтиб бориб, керакли ҳужжатларини нусхаларини ҳамда йиғиб юрган 5.000.000 сўм миқдордаги пулларини олиб, Н.Хасановга олиб бориб берганлиги, 2022 йил март ойи келганидан сўнг ишдан дарак бўлмаганлиги, мен Қ.Суяровга қўнғироқ қилиб, ундан ишни қачон бошлаши тўғрисида сўраганида Қ.Суяров унга турли хил баҳоналарни айта бошлаганлиги, шунда у Қ.Суяровни фирибгар эканлигига тушиниб билиб, бу ҳақида ИИБга ариза билан мурожаат қилганлиги, кейинчалик Қ.Суяров ундан ташқари қишлоғида яшовчи яна 20 дан ортиқ танишларидан ҳам ишга кириш ҳаражатлари учун деб 5.000.000 сўмдан пул олганлигини билганлиги, айбдор шахслардан унга 5.000.000 сўм пулларни ундириб, айбдорларга нисбатан қонуний чора кўришни сўради.

- судда сўралган жабрланувчи Тухтаев Хотам Хакамович, Сирлибоев Ўткир Хайруллаевич, Оманов Юсуф Рахмат ўғли, Тухтаев Жамшид Хатамович, Шоқосимов Шодиёр Ахад ўғли ва Мавлонов Алимардонлар судда сўралган жабрланувчи М.Товбаевнинг кўрсатувига айнан ўхшаш кўрсатув беришди.

- судда сўралган жабрланувчи Абдулакимов Шомурод Дўстмурод ўғли ўзининг кўрсатувида, 2022 йил январь ойи бошида у ва шериклари Авалбоев Фурқат, Мухтов Камол, Равшанов Бахром ва Хасанов Неъматлар билан Қўшрабод туманида яшовчи Қ.Суяровни олдига тилла конига ишга кириш учун боришганлиги, уларни у ерга Н.Хасанов олиб борганлиги, Н.Хасанов уларга Қўшработ туманидаги Қ.Суяровни янги қурилаётган тилла заводда иш бошлаганлигини, қурилиш учун келаётган чет эллик меҳмонларни олиб юрганлигини, Қ.Суяров янги қурилаётган заводга ишчиларни ишга олиш масаласи билан шуғулланаётганлигини айтганлиги, шунда у ва бошқалар Н.Хасановга “биз сизни биламиз, Қ.Суяров алдаб кетмайдими?” деганлиги, шунда Н.Хасанов Қ.Суяровни “алдамайди! агар алдаса мен жавоб бераман” деганлиги, Н.Хасановни ўзи ҳам худди улар каби ишга ўтмоқчи бўлиб юрган бўлганлиги, шу сабабли улар ҳаммаси бирга Қ.Суяровни олига боришганлиги, Н.Хасанов Қ.Суяровга ишга кириш учун ишлатиладиган ҳаражатлар учун 5.000.000 сўм пул ва бир нечта ҳужжатлар кераклигини айтганлиги, уларни ҳамма ўзи билан олиб олганлиги, пулларни Н.Хасановга Қўшрабод туманига

Ҳужжат имзоланган: Саломов Фаррух Зокирович, 01.07.2023

кириши жойида Қ.Суяров билан учрашишдан олдин беришганлиги, Н.Хасанов пулларни уларни олдида, пакетга солиб барчасини алоҳида-алоҳида қилиб ҳужжатлари орасига қўйиб қўйганлиги, Қ.Суяров келганидан кейин пакетни унга берганлиги, Н.Хасанов бу пуллардан олмаганлиги, Қ.Суяров улардан пулларни олганидан кейин "икки уч кундан ишга ўтганликларинг ҳақида буйруқларинг чиқади, мен хозир Тошкент шаҳрига кетаяпман" деганлиги, лекин уларга кимга учрашиши ёки пулларни кимга бериши ҳақида айтмаганлиги, ўзини ҳам уларга таништирмаганлиги, Қ.Суяров уларга Қўйтош кони очилаётганлигини, конни Россияликлар 22 йилга шартнома қилиб олганлигини айтганлиги, улар унинг гапларига ишониб, ишга киришларини, яъни буйруғни февралга кадар кутишганлиги, лекин ҳеч ким ишга ўтмаганлиги, қишлоғидан 24 киши ишга кириши учун Қ.Суяровга 5.000.000 сўмдан пул берган бўлганлиги, Н.Хасановга нима учун ишга киргизмаётганлигини сўрашганлиги, Н.Хасановни уларни Қ.Суяровни уйига олиб борганлиги, у ерда Н.Хасановга Қ.Суяров бақириб "нима учун одамларни мени уйимга йиғиб келдинг?" деганлиги, шунда Н.Хасанов унга "одамлар мени қўймаяпти! агарда ишинг бўлмаса пулларни кайтар ишинг ҳам керак эмас" деганлиги, Н.Хасановни ўзи ҳам улар билан бирга пулларни кайтариб олиш учун бориб Қ.Суяров билан тортишиб қолганлиги, Н.Хасанов бу пуллардан манфаатдор бўлганида, Қ.Суяров бу ҳакда айтган бўлиши мумкинлиги, Қ.Суяровга яшаш уйига икки-уч маротаба бориб пулларни беришини талаб қилишганидан сўнг пулларни А.Абиловга берганлигини айтганлиги, А.Абиловни улар олдин умуман кўришмаганлиги, Қ.Суяровга уни чақиришини айтишганлиги, Қ.Суяров А.Абиловни уйига чақирганлиги, А.Абилов Қ.Суяровни уйига келганлиги, А.Абиловга улар ишга ўтиш учун Қ.Суяровга пул беришганини, ишга ўтқизмаганлигини, пулларни унга берганлигини айтаётганлигини айтишганлиги, шунда А.Абилов Қ.Суяровдан пулларни олганлиги ҳақида гапирмасдан, "мен сизларни пулларингизни тез кунда қайтариб бераман, яқинда 1.000.000.000 сўм кредит олаяпман" деганлиги, А.Абилов 15 кун ичида пулларни беришини айтганидан кейин улар қайтиб кетишганлиги, 15 кундан кейин Қ.Суяровни олдига яна боришганлиги, Қ.Суяров уларга А.Абилов билан гаплаштирганлигини, уни олдига боришларини айтганлиги, шу сабабли улар Қўшрабод туманидаги Банкни олдига боришганлиги, А.Абилов билан банк олдида учрашганлиги, А.Абилов уларга ҳозир банкдан пул чиқишини, пулни олиб уларга беришини айтиб банкка кириб кетганлиги, улар уни банк олдида кечгача кутиб ўтиришганлиги, лекин А.Абилов шу куни уларга пул бермаганлиги, А.Абилов кечга томон банкдан чиқиб уларга "бугун иш ҳал бўлмади, икки-уч кундан кейин ҳал бўлади шунда келасизлар" деганлиги, улар Н.Хасановни шу ерга ташлаб кетиб, А.Абилов пулларни берса қишлоққа олиб боришини айтишганлиги, Н.Хасанов икки кундан кейин қайтиб келиб А.Абилов ва Қ.Суяровлар уларни алдаётганлиги ҳақида айтганлиги, шундан сўнг улар ИИБга ариза билан мурожаат қилишганлиги, А.Абилов ва Қ.Суяровлар уларга Қўшрабод тумани прокуратураси олдида ҳам пулларни беришни айтишганлиги, А.Абилов ҳатто Россиялик хамкорлар келганидан кейин уларни ишга киргизиб қўйишини ҳам айтганлиги, бир марта пулларни сўраш учун Қ.Суяровни олдига боришганида А.Абилов иккаласи туман прокуратураси олдида бўлганлини, шу ерда учрашганлиги, шу вақти А.Абилов ва Қ.Суяровлар уларни ичкарига кириб шикоят қилмасин деб четроққа олиб бориб пулларни тез кунда беришини айтганлиги, агарда А.Абилов ҳам пулларни олмаган бўлганида уларга пул беришини айтмаган бўлиши, у ҳам уларни Қ.Суяровга қўшилиб бир неча маротаба алдаганлиги, айбдор шахслардан унга 5.000.000 сўм пулларни ундириб, айбдорларга нисбатан қонуний чора кўришни сўради.

- судда сўралган жабрланувчи Мухтаров Камол Қувонбоевич, Авалбоев Фурқат Юнусович ва Равшанов Бахром Хасановичлар судда сўралган жабрланувчи Д.Абдулакимовнинг кўрсатувига айнан ўхшаш кўрсатув беришди.

- судда сўралган гувоҳ Хасанов Неъмат Михлибаевич ўзининг кўрсатувида, судланувчи Қ.Суяров узоқроқ қариндоши бўлиши, бундан тахминан икки йил олдин Қ.Суяров билан Қўшрабод туманида тўйда учрашиб қолганлиги, шунда Қ.Суяров билан суҳбатлашиб ўтириб суҳбат давомида унга ишсизликдан бекор юрганлигини айтганида Қ.Суяров унга конга ишга ўтказадиган одам борлиги айтганлиги, шундан сўнг Қ.Суяров тўйдан чиқиб (кейинчалик таниган) А.Абиловни олдига олиб борганлиги, Қ.Суяров уни А.Абилов билан таништириб конга ишга киргизиш кераклигини айтганлиги, шунда А.Абилов унга ҳозир иш йўқлигини, иш бўлиб қолса чақиришини айтганлиги, 2021 йил 20 декабрь куни Қўшрабод туман, Зармитан кончилик коллежига ўғлини ота-оналар йиғилишига борганлиги, у ерда Қ.Суяровни кўриб қолганлиги, Қ.Суяров билан гаплашганида Қ.Суяров иш бошланиш арафасида эканлигини, Руслар келганлигини, иш бошланганлигини, ҳужжатларини олиб келишини айтганлиги, икки кундан сўнг ҳужжатларни нусха қилиб Қ.Суяровга олиб бориб берганлиги, шу вақти қишлоғида яшовчи Мамаюсупов Ғайрат билан бирга борганлиги, Қ.Суяров Ғ.Мамаюсуповга руслар билан бирга ишлаётганлигини, уларни машинасида олиб юрганлигини, унга 1.200 АҚШ доллари миқдорида пул тўлаётганлигини, булар кўп ишчиларни ишга олишини, юк машинаси ҳайдовчилари кераклигини, агарда ишга ўтмоқчи бўлса ҳужжатларни топшириш кераклигини айтганлиги, сўнг уйларига қайтишганлиги, йўлда келишларида Ғ.Мамаюсупов унга мен ҳам ишга ўтсамми? деганлиги, шунда у Ғ.Мамаюсуповга мана Қувондиқни телефон рақами деганлиги, орадан 5-6 кун ўтиб Ғ.Мамаюсупов билан Қ.Суяровни уйига боришганлиги, Қ.Суяров уйида бўлганлиги, Қ.Суяров билан бироз шу ерда гаплашиб туришганлиги, Қ.Суяров уларга 2022 йил январь ойида иш бошланишини, 5.000.000 сўм пуллар керак бўлишини, пулларни конда ишлайдиган машиналарни олиб келиш учун ишлатиладиган ҳаражатларга тўланишини, бу пуллар кон ишлай бошлаганидан кейин аванс тариқасида кайтарлишини айтганлиги, Ғ.Мамаюсупов ўзи билан олиб келган ҳужжатларини Қ.Суяровга берганлиги, сўнг уйларига қайтишганлиги, орадан 10-15 кун ўтиб Қ.Суяров қўнғироқ қилиб унга "ака икки кундан кейин машина олиб келасизлар, ишга ўтадиган одам борми?" деганлиги, Ғ.Мамаюсупов қишлоқдаги одамларга айтган бўлганлиги, уларнинг бир нечтаси "бизлар ҳам ишласак бўладими?" деганлиги, шунда у уларга "юринглар Қувондиқни олдига борайлик у билан гаплашасизлар" деганлиги, бу сафар Қ.Суяровни олдига Ғ.Мамаюсупов, [illegible]баев ва Ў.Сирлибоев тўрталаси бирга боришганлиги, улар ҳам ўзлари билан ҳужжатларни олиб [illegible]ганлиги, Қ.Суяров уларга ҳам олдинги гапларни айтиб 5.000.000 сўм керак бўлишини айтганлиги, улар шу [illegible] Қ.Суяров билан тушлик қилишганлиги, ҳужжатларни Қ.Суяровга беришганлиги, шунда Қ.Суяров уларга

Ҳужжат имзоланган: Саломов Фаррух Зокирович, 01.07.2023

1-1312-2301/16

айтилган пулларни олиб келиб беришларини айтганлиги, кишлоқдан 24 киши, яъни М.Товбаев, Х.Тухтаев, Ш.Хасанов, С.Сирлиев, Ў.Тотлиев, Ў.Сирлибоев, Ш.Абдулакимов, И.Пўлатов, К.Мухторов, Ғ.Мамаюсупов, Ф.Авалбоев, Ю.Оманов, Б.Равшанов, Ж.Тухтаев, Р.Зокиров, Ш.Шоқосимов, М.Тўхтаев, А.Мавлонов, Ж.Лапасов, С.Авалбоев, С.Қаршиев, Б.Нарбаев, У.Эшқобилов ва О.Михлибоевлар Қ.Суяровга 5.000.000 сўмдан пул олиб келиб беришганлиги, қишлоқдошлари Қ.Суяровга пулларни берган вақтида у уларни олдида бўлганлиги, лекин у пуллардан умуман олмаганлиги, манфаатдор ҳам бўлмаганлиги, Қ.Суяров қишлоқдошларидан пулларни олганидан кейин ишга ўтиш кечга қола бошлаганлиги, сўнг улар ундан иш нима бўлди деб сўрай бошлашганлиги, шундан сўнг у Қ.Суяровга қўнғироқ қила бошлаганлиги, Қ.Суяров турли хил баҳоналар қилиб уни алдай бошлаганлиги, қишлоқдошлар Қўшрабод туманига тўйга борганида шу ердаги фуқаролар Қ.Суяровни фирибгар эканлигини айтишганлиги, улар бу гапни унга айтганлиги, шундан сўнг Қ.Суяровга тинимсиз қўнғироқ қилиб пулларни қайтаришини сўрайвергани учун Қ.Суяров икки кишини пулини, яъни Нарбаев Баходир ва Қаршиев Салиддинни пулини такси автомашинаси орқали бериб юборганлиги, қолган фуқароларни пулини ҳам эрта-индин қилиб беришини айтиб алдаб келганлиги, Қ.Суяров пулларни бермасдан алдаб келганлиги сабабли улар Ф.Авалбоев, К.Мухторов, Б.Равшанов ва Ш.Аблакимовлар билан унинг уйига бир неча маротаба боришганлиги, Қ.Суяровни яшаш уйига тинимсиз бораверишганлиги сабабли Қ.Суяров пулларни А.Абиловга берганлигини айтганлиги, шу сабабли А.Абиловни чақиришини сўрашганлиги, А.Абилов Қ.Суяровни яшаш уйига келганлиги, шунда улар А.Абиловга Қ.Суяров қишлоқдан 24 нафар фуқароларни ишга киргизиб қўйишини айтиб 120.000.000 сўм пулларни олганлигини, шу пулларни унга берганлиги, икки кишини 5.000.000 сўмдан жами 10.000.000 сўмини қайтарганлигини, қолган пулларни унда турганлигини айтишганлиги, шунда А.Абилов уларга банкдан кредит чиқараётганлигини, пуллар чиққанидан кейин уларни пулларини беришини айтганлиги, шунда улар уни гапларига ишонишганлиги, лекин А.Абилов ҳам уларни алдаганлиги, А.Абиловга ҳам бир неча маротаба учрашганлиги, А.Абилов ҳам пулларни ҳар сафар бераман деб алдаб фуқароларни пулларини бермаганлиги ҳақида баён қилди.

- шунингдек, кўрсатувлари суд мажлисида ўқиб эшиттирилган жабрланувчи Ш.Хасанов, С.Сирлиев, У.Тотлибоев, И.Пўлатов, Ғ.Мамаюсупов, Р.Зокиров, М.Тўхтаев, Ж.Лапасов, С.Авалбоев, С.Қаршиев, Б.Нарбаев, У.Эшқобилов ва О.Михлибоевларнинг кўрсатувлари, иш ҳужжатларида мавжуд суд терговида таҳлил қилиниб, ўқиб эшиттирилган қуйидаги инкор қилиб бўлмайдиган далиллар йиғиндиси билан, яъни жабрланувчиларнинг аризалари, юзлаштириш баённомалари, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш баённомалари ва фотосуратлар, ашёвий далил деб топиш тўғрисидаги қарор ҳамда бошқа ҳужжатлар билан ҳам тўлиқ ўз исботини топди.

Суд, юқоридаги дастлабки тергов органи томонидан тўпланган ҳамда суд мажлисида текширилган судланувчи А.Абилов ва Қ.Суяровларнинг айбларини тасдиқловчи далилларни мақбул далиллар деб эътироф этди.

Суд, дастлабки тергов органи томонидан судланувчи Абилов Алишер Эшманович ва Суяров Қувондиқ Бойхўрозовичларнинг, фирибгарлик яъни, бир гуруҳ бўлиб, такроран алдаш ва ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритишда ифодаланган жиноий ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми «б» банди билан тўғри квалификация қилинган деб ҳисоблайди.

Суд, судланувчи А.Абиловнинг жиноятни содир этишидаги ҳолатини муҳокама қилиб, унинг айбига иқрорлиги, қилмишидан пушаймонлигини айбини енгиллаштирувчи ҳолатлар деб, жиноятни ғараз ва паст ниятларда содир этганлигини унинг айбини оғирлаштирувчи ҳолат деб ҳисоблайди.

Суд, судланувчи Қ.Суяровнинг жиноятни содир этишидаги ҳолатини муҳокама қилиб, унинг айбига иқрорлиги, қилмишидан пушаймонлигини айбини енгиллаштирувчи ҳолатлар деб, жиноятни ғараз ва паст ниятларда содир этганлигини унинг айбини оғирлаштирувчи ҳолат деб ҳисоблайди.

Суд, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 30 апрелда қабул қилинган янги таҳрирдаги Конституциясининг 27-моддасида:

«Ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга.

Ҳеч ким қонунга асосланмаган ҳолда ҳибсга олиниши, ушлаб турилиши, қамоққа олиниши, қамоқда сақланиши ёки унинг озодлиги бошқача тарзда чекланиши мумкин эмас...»

28-моддасида:

«Жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда ошкора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади. Айбланувчига ўзини ҳимоя қилиш учун барча имкониятлар таъминланади.

Айбдорликка оид барча шубҳалар, агар уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг ёки маҳкумнинг фойдасига ҳал қилиниши керак.

Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмас ва исталган вақтда сукут сақлаш ҳуқуқидан фойдаланиши мумкин.

Ҳеч ким ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбур эмас.

Агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилиши ёки жазога тортилиши мумкин эмас...» деб белгиланган тамойилларга амал қилиб судланувчи А.Абиловга нисбатан жазо тайинлашда, айбига иқрорлигини, қилмишидан пушаймонлигини, оилавий аҳволини, етказилган зарарларни тўлиқ қопламаганлигини, жабрланувчиларнинг унга нисбатан даъвоси борлигини инобатга олиб ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 феврал кунидаги 1-сонли «Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги Қарорининг 26-бандидаги «...озодликдан маҳрум қилиш жазо тариқасида, одатда оғир ва ўта оғир жиноятлар содир этган шахсларга нисбатан қўлланилади...» деб кўрсатилган раҳбарий тушунтиришларидан келиб чиқиб, уни жамиятдан ажратмаган ҳолда ахлоқан тузатишнинг имкони йўқ деган қатъий хулосага келиб, унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, у айбли деб топилаётган ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми санкциясида назарда тутилган муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги қўшимча жазони ЖКнинг 45- моддаси 5-бандига асосан қўлламасдан туриб, мазкур моддада назарда

Ҳужжат имзоланган: Саломов Фаррух Зокирович, 01.07.2023

тутилган санкция доирасида озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлашни, ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми тартибида, ушбу ҳукм билан тайинланган жазога жиноят ишлари бўйича Қўшрабод туман судининг 2022 йил 12 октябрдаги ҳукми билан тайинланган озодликдан маҳрум қилиш жазосини қисман қўшиш йўли билан узил-кесил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлашни, ЖКнинг 50-моддаси талабидан келиб чиқиб, тайинланган жазони умумий тартибли колонияларида ўташини белгилашни ҳамда унга нисбатан қўлланилган «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чорасини аслича қолдиришни лозим топди.

- шунингдек суд, судланувчи Қ.Суяровга нисбатан жазо тайинлашда, айбига иқрорлигини, қилмишидан пушаймонлигини, оилавий аҳволини, етказилган зарарларни тўлиқ қопламаганлигини, жабрланувчиларнинг унга нисбатан даъвоси борлигини инобатга олиб ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 феврал кунидаги 1-сонли «Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги Қарорининг 26-бандидаги «...озодликдан маҳрум қилиш жазо тариқасида, одатда оғир ва ўта оғир жиноятлар содир этган шахсларга нисбатан қўлланилади...» деб кўрсатилган раҳбарий тушунтиришларидан келиб чиқиб, уни жамиятдан ажратмаган ҳолда ахлоқан тузатишнинг имкони йўқ деган қатъий хулосага келиб, унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, у айбли деб топилаётган ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми санкциясида назарда тутилган муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги қўшимча жазони ЖКнинг 45- моддаси 5-бандига асосан қўлламасдан туриб, мазкур моддада назарда тутилган санкция доирасида озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлашни, ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми тартибида, ушбу ҳукм билан тайинланган жазога жиноят ишлари бўйича Қўшрабод туман судининг 2022 йил 12 октябрдаги ҳукми билан тайинланган озодликдан маҳрум қилиш жазосини қисман қўшиш йўли билан узил-кесил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлашни, ЖКнинг 50-моддаси талабидан келиб чиқиб, тайинланган жазони умумий тартибли колонияларида ўташини белгилашни ҳамда унга нисбатан қўлланилган «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чорасини аслича қолдиришни лозим топди.

Шунингдек суд, ҳукм қонуний кучга киргач, судланувчи Абилов Алишер Эшмановичдан жабрланувчи Тўйбеков Мансур Тоғаймуродовичга 6.892.872 (олти миллион саккиз юз тўқсон икки минг саккиз юз етмиш икки) сўм ва жабрланувчи Авазов Рустам Қувондиқовичга 13.785.744 (ўн уч миллион етти юз саксон беш минг етти юз қирқ тўрт) сўм моддий зарарлар ундиришни лозим топди.

- шу каби суд, ҳукм қонуний кучга киргач, судланувчи Суяров Қувондиқ Бойхўрозовичдан жабрланувчи Ўразкелдиев Сафарқул Холбаевичга 14.988.120 (ўн тўрт миллион тўққиз юз саксон саккиз минг бир юз йигирма) сўм ва жабрланувчи Очилов Вохид Фахриддиновичга 22.232.180 (йигирма икки миллион икки юз ўттиз икки минг бир юз саксон) сўм моддий зарарлар ундиришни лозим топди.

- шу қатори суд, ҳукм қонуний кучга киргач, судланувчи Абилов Алишер Эшманович ва Суяров Қувондиқ Бойхўрозовичдан жабрланувчилар Товбаев Малик Элмирзаевичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Тухтаев Хотам Хакамовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Хасанов Шерали Очиловичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Сирлиев Сардор Ойбек ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Тотлибоев Улуғбек Камол ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Сирлибоев Ўткир Хайруллаевичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Абдулакимов Шомурод Дўстмурод ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Пулатов Илхом Пулат ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Мухторов Камол Қувонбоевичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Мамаюсупов Ғайрат Бердиёр ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Авалбоев Фурқат Юнусовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Оманов Юсуф Рахмат ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Равшанов Бахром Хасановичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Тухтаев Жамшид Хатамовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Зокиров Рашид Ўроловичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Шоқосимов Шодиёр Ахад ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Тўхтаев Музаффар Хакимовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Мавлонов Алимардонга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Лапасов Жамшид Фарход ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Авалбоев Саид Суюновичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Эшқобилов Улуғбек Абдужабборовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Михлибоев Обиджон Самат ўғлиларга 5.000.000 (беш миллион) сўм моддий зарарларни солидар тартибда ундиришни лозим топди.

- бундан ташқари суд, ашёвий далил деб эътироф этилиб жиноят иши ҳужжатларига қўшилган, судланувчи А.Абилов ва бошқалар томонидан таққдим қилинган 1 (бир) дона CD-R дискни жиноят иши ҳужжатлари билан бирга сақлашни лозим топди.

- шунингдек суд, жабрланувчиларга судланувчи А.Абилов ва Қ.Суяровларнинг жиноий қилмиши натижасида етказилган бошқа моддий ва маънавий зарарларни ундириш юзасидан даъвоси бўлган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 276-моддаси 5-қисмига мувофиқ фуқаровий суд ишларини юритиш тартибида судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлигини тушунтиришни лозим топди.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 454-457, 459-460, 462-463, 465-468, 471-473, 475-476, 497^{1}-497^{12}-моддаларига амал қилиб, суд

Ҳ У К М Қ И Л Д И:

Судланувчи Абилов Алишер Эшманович (Abilov Alisher Eshmanovich) Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми «б» бандида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбли деб топилсин.

Судланувчи Абилов Алишер Эшмановичга Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми «б» банди билан ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, 6 (олти) йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Судланувчи Абилов Алишер Эшмановичга Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми тартибида, ушбу ҳукм билан тайинланган жазога жиноят ишлари бўйича Қўшрабод туман судининг 2022 йил 12 октябрдаги ҳукми билан тайинланган 6 (олти) йил озодликдан маҳрум қилиш жазосини қисман қўшиш йўли билан кесил 6 (олти) йил 6 (олти) ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Жазони умумий тартибли колонияларда ўташ белгилансин.

Жазони ўташ муддати 2022 йил 14 июнь кунидан бошлаб ҳисоблансин.

Ҳужжат имзоланган: Саломов Фаррух Зокирович, 01.07.2023

1-1312-2301/16

Судланувчи А.Абиловга нисбатан қўлланилган «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси аслича қолдирилсин.

Судланувчи Суяров Қувондиқ Бойхўрозович (Suyarov Quvondiq Boyxo'rozovich) Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми «б» бандида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбли деб топилсин.

Судланувчи Суяров Қувондиқ Бойхўрозовичга Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 3-қисми «б» банди билан ЖКнинг 57-моддасини қўллаб, 6 (олти) йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Судланувчи Суяров Қувондиқ Бойхўрозовичга Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 59-моддаси 8-қисми тартибида, ушбу ҳукм билан тайинланган жазога жиноят ишлари бўйича Қўшрабод туман судининг 2022 йил 12 октябрдаги ҳукми билан тайинланган 5 (беш) йил озодликдан маҳрум қилиш жазосини қисман қўшиш йўли билан узил-кесил 6 (олти) йил 6 (олти) ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин.

Жазони умумий тартибли колонияларда ўташ белгилансин.

Жазони ўташ муддати 2022 йил 14 июнь кунидан бошлаб ҳисоблансин.

Судланувчи Қ.Суяровга нисбатан қўлланилган «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси аслича қолдирилсин.

Ҳукм қонуний кучга киргач, судланувчи Абилов Алишер Эшмановичдан жабрланувчи Тўйбеков Мансур Тоғаймуродовичга 6.892.872 (олти миллион саккиз юз тўқсон икки минг саккиз юз етмиш икки) сўм ва жабрланувчи Авазов Рустам Қувондиқовичга 13.785.744 (ўн уч миллион етти юз саксон беш минг етти юз қирқ тўрт) сўм моддий зарарлар ундирилсин.

Ҳукм қонуний кучга киргач, судланувчи Суяров Қувондиқ Бойхўрозовичдан жабрланувчи Ўразкелдиев Сафаркул Холбаевичга 14.988.120 (ўн тўрт миллион тўққиз юз саксон саккиз минг бир юз йигирма) сўм ва жабрланувчи Очилов Вохид Фахриддиновичга 22.232.180 (йигирма икки миллион икки юз ўттиз икки минг бир юз саксон) сўм моддий зарарлар ундирилсин.

Ҳукм қонуний кучга киргач, судланувчи Абилов Алишер Эшманович ва Суяров Қувондиқ Бойхўрозовичдан жабрланувчилар Товбаев Малик Элмирзаевичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Тухтаев Хотам Хакамовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Хасанов Шерали Очиловичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Сирлиев Сардор Ойбек ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Тотлибоев Улуғбек Камол ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Сирлибоев Ўткир Хайруллаевичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Абдулакимов Шомурод Дўстмурод ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Пулатов Илхом Пулат ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Мухторов Камол Қувонбоевичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Мамаюсупов Ғайрат Бердиёр ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Авалбоев Фурқат Юнусовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Оманов Юсуф Рахмат ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Равшанов Бахром Хасановичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Тухтаев Жамшид Хатамовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Зокиров Рашид Ўроловичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Шоқосимов Шодиёр Ахад ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Тўхтаев Музаффар Хакимовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Мавлонов Алимардонга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Лапасов Жамшид Фарход ўғлига 5.000.000 (беш миллион) сўм, Авалбоев Саид Суюновичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Эшқобилов Улуғбек Абдужабборовичга 5.000.000 (беш миллион) сўм, Михлибоев Обиджон Самат ўғлиларга 5.000.000 (беш миллион) сўм моддий зарарлар солидар тартибда ундирилсин.

Ашёвий далил деб эътироф этилиб жиноят иши ҳужжатларига қўшилган, судланувчи А.Абилов ва бошқалар томонидан таққдим қилинган 1 (бир) дона CD-R диск жиноят иши ҳужжатлари билан бирга сақлансин.

Жабрланувчиларга судланувчи А.Абилов ва Қ.Суяровларнинг жиноий қилмиши натижасида етказилган бошқа моддий ва маънавий зарарларни ундириш юзасидан даъвоси бўлган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 276-моддаси 5-қисмига мувофиқ фуқаровий суд ишларини юритиш тартибида судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлиги тушунтирилсин.

Ҳукмдан норози тарафлар ҳукм эълон қилинган кундан бошлаб, судланувчи ва жабрланувчилар ҳукм нусхасини олган кундан бошлаб, йигирма сутка ичида шу суд орқали Самарқанд вилоят судининг жиноят судлов ҳайъатига апелляция тартибида шикоят бериш ёки протест билдиришга ҳақлидирлар.

Раислик қилувчи: (имзо) Ф.З.Саломов

Аслига тўғри:

Ҳужжат имзоланган: Саломов Фаррух Зокирович, 01.07.2023

1-1312-2301/16